



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 Registro Deliberazioni 19/12/2021	OGGETTO Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio: Società LIGEAM Srl .
---	---

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2021** Addì **19** Del mese di **Dicembre**
Alle ore **10:00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria I convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	Consigliere	SI
4	TALOTTA	Rosetta	Consigliere	SI
5	MERCURIO	Paolo	Consigliere	SI
6	ALOISE	Alessandro	Consigliere	SI
7	ROTUNDO	Francesco	Consigliere	SI
8	PRIMERANO	Antonio	Consigliere	SI
9	VECCHIO	Giuseppe	Consigliere	SI
10	MESORACA	Oldani Rocco	Consigliere	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	Consigliere	NO
12	MUNGO	AnnaMaria	Consigliere	NO
13	FACCILOLO	Giuseppe	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Partecipa l'assessore esterno Trombetta Mariella.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Società LIGEAM Srl, con sede legale a Roma in via Giosuè Carducci n. 10, in persona dell'Amministratore Unico sig. Lico Michelino Roberto, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Comito del foro di Locri, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale ordinario di Catanzaro affinché la predetta Autorità giudiziaria ingiunga al Comune di Squillace il pagamento della somma di Euro 23.066,06 oltre interessi di mora e con vittoria di spese;

il Tribunale Ordinario di Catanzaro Sezione Prima Civile, letto il ricorso proposto dalla Società LIGEAM Srl nei confronti del Comune di Squillace, ha ingiunto a quest'ultimo, di pagare a parte ricorrente, la somma di Euro 23.066,06, oltre interessi da computarsi nella misura determinata dal D.M. n. 145/2000, sulla sola somma relativa alla quota capitale pari ad Euro 20.852,48, nonché delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 877,45, di cui Euro 130,00 per esborsi ed Euro 747,45 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione ed a CPA ed IVA come per legge;

il Comune di Squillace non provvedeva al pagamento di quanto ingiunto con il richiamato decreto ingiuntivo;

pertanto la Società Ligeam Srl, notificava Atto di precetto dell'importo di Euro 37.836,22;

Rilevato:

Che , con riferimento al predetto Atto di precetto, l'avv. Carmela Comito, ha fatto pervenire una nota , acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 5984 del 18.11.2021, con cui comunica che la Società LIGEAM Srl, in persona dell'Amministratore pro-tempore, si è dichiarata disponibile ad addivenire ad un accordo bonario purchè, oltre alla sorte capitale, alle spese legali e alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo di cui si discorre, siano corrisposti gli interessi, così per come richiesti e liquidati dal Giudice, per un importo complessivo di Euro 20.273,10 e purchè il pagamento venga effettuato entro e non oltre il 31.12.2021;

che successivamente, sono intercorse ulteriori trattative, documentate in atti, a seguito delle quali, l'avv. Carmela Comito, accettava la proposta di pagamento della somma onnicomprensiva di Euro 18.059,52 e a condizione che il pagamento avvenga entro e non oltre il 28.02.2022;

Ritenuto pertanto che le condizioni di cui sopra siano vantaggiose per l'Ente;

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c) – d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che :

- *il decreto ingiuntivo di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;*
- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 18.059,52, comprensivo della sorte capitale, degli interessi, degli onorari + esborsi e della registrazione del decreto ingiuntivo e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione sul bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo descritto in premessa, per l'importo complessivo di Euro 18.059,52;*
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato: voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del 19/12/2021

Delibera n. 45

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Mercurio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Squillace, li

Il Segretario comunale
Dott. Giuseppina Ferrucci

